

1500265-11.2021.8.26.0286

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... sendo ele reincidente pelos crimes de roubo majorado e homicídio qualificado.

Não houve decretação de prisão preventiva nestes autos, estando o réu, no entanto, preso em virtude de decisão proferida em outro processo.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão (fls. 06), auto de entrega (fls. 10), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Brasil CEP: 13301-900 - Itu - SP Telefone: (11) 4022 1101

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Em 22 de março de 2022, faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

SENTENÇA

Processo nº:

1500265-11.2021.8.26.0286 - Controle nº 2021/000248

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito

Réu:

ERINALDO BELLO 35602375

Vistos.

ERINALDO BELLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do

artigo 309, caput, da Lei Federal nº 9.503/97, pois segundo dos autos consta, no dia 20 de janeiro de 2021, por volta de 17 horas e 11 minutos, na Estrada do Botuxim, bairro Cidade Nova II, nesta cidade e comarca de Itu/SP, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida em 29/03/2021 (fls. 42/43), sendo o réu pessoalmente citado às fls. 71.

A resposta à acusação foi apresentada pela defesa do acusado às fls. 79/80, oportunidade em que foram arroladas as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação.

Durante a instrução probatória foi ouvida uma testemunha arrolada em comum, Willian Xavier de Oliveira, policial militar responsável pela ocorrência, e, ao final, foi interrogado o réu.

Houve a desistência das partes quanto a oitiva da testemunha ausente, Willian Donizete da Silva, a qual foi homologada pelo juízo.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público em alegações finais orais requereu a integral procedência da ação penal com a condenação do réu nos termos da denúncia. Requereu o reconhecimento da confissão e imposição de regime diverso do aberto, por ser reincidente.

A defesa do réu, em alegações finais orais, requereu a pena no mínimo legal em regime aberto, ante a colaboração do acusado, mediante confissão, cabendo a redução da pena.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do réu às fls. 45/54, bem como certidões de fls. 31/33, sendo ele reincidente pelos crimes de roubo majorado e homicídio qualificado.

Não houve decretação de prisão preventiva nestes autos, estando o réu, no entanto, preso em virtude de decisão proferida em outro processo.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão (fls. 06), auto de entrega (fls. 10), além da prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Na fase extrajudicial, a testemunha Willian Xavier, policial militar, declarou que, devido ao grande índice de furto de veículo antigos, estava em patrulhamento com vistas. Relatou que na tarde do dia do fato, às 15h09min, estava em patrulhamento com a viatura RPM 583 sentido ao Bairro Portal do Éden em Itu, quando passou na outra pista que vai para o centro de Itu, um veículo VW/GOL de cor branca, modelo antigo, sendo que o motorista ficou olhando fixamente para frente e em momento algum desviou a cabeça. Afirmou que diante da atitude suspeita, o declarante foi averiguar dando sinal luminoso, sinal sonoro (sirene), mas o referido veículo saiu em alta velocidade acessando a Rodovia Archimedes Lammoglia (SP- 75) sentido Sorocaba, na alça de acesso para a Rodovia Castelo Branco (SP - 280), o referido veículo entrou na rodovia e, antes do pedágio entrou no retorno acessando a Estrada do Botuxim. Disse que quando o veículo chegou na frente do Condomínio Altos de Itu, ele entrou para a direita, perdendo a estabilidade, colidindo com o barranco.

Informou que o motorista do veículo desceu do carro, saiu correndo, entrando em um matagal, porém conseguiu alcançá-lo. Relatou que o indivíduo resistiu a abordagem sendo preciso fazer uso de força física moderada para contê-lo. Disse que o autor informou que se evadiu porque não tem habilitação e o carro é da mãe dele, por isso não quis perdê-lo.

Em juízo, a testemunha arrolada em comum Willian Xavier, policial militar, reiterou o relatado em sede policial. Afirmou que no dia dos fatos tinham uma ordem de serviço para patrulhar o bairro com vistas a furto de veículos, principalmente de veículos mais antigos. Disse que estavam em patrulhamento por uma via quando visualizaram o indivíduo na condução de um veículo Gol. Relatou que a atitude dele causou estranheza e acharam que poderia ser um dos veículos furtados rondando pela área. Narrou que deram sinais luminosos e sonoros, mas ele empreendeu fuga.

Informou que no horário da ocorrência havia bastante fluxo de veículos. Disse que ao adentrar atrás de um condomínio pela alta velocidade ele perdeu o controle do veículo, rodou por diversas vezes e se chocou contra um barranco. Disse que ele saiu pela janela do veículo, tentou empreender fuga e resistiu a prisão. Narrou que o acusado informou que não era habilitado e se evadiu pelo fato de veículo ser de propriedade de sua mãe e não querer que ele fosse detido. Disse que os sinais de identificação do veículo estavam intactos e este era de propriedade da mãe do réu. Informou que ele foi conduzido ao pronto socorro, onde foi atendido e medicado, sendo, após, conduzido ao DP.

Ouvido apenas na fase extrajudicial, Willian Donizete, policial militar, ratificou o depoimento de seu colega. Informou que na tarde do dia do fato estava trabalhando com a viatura 585 RPM (rádio patrulhamento com motocicleta) junto com o CABO WILLIAM XAVIER OLIVEIRA, quando visualizaram o veículo VW/GOL de cor branca com um indivíduo que aparentava nervosismo. Relatou que devido a região estar sendo alvo de ladrões de carros mais antigos foram averiguar. Narrou que o motorista do referido veículo desobedeceu a ordem de parada e saiu em alta velocidade e só abandonou o veículo porque colidiu com um barranco. Informou que o indivíduo resistiu a abordagem sendo necessário fazer uso de força física moderada para contê-lo.

Interrogado em sede policial, o réu Erinaldo declarou que não obedeceu a ordem dos policiais militares porque não é habilitado. Afirmou que o carro que conduzia pertence a sua mãe.

O réu Erinaldo por ocasião do seu interrogatório em juízo, afirmou que já foi processado. Disse que não estava trabalhando, reside com a esposa e filha.

Esclareceu que havia saído do emprego, trabalha com obras e por conta da pandemia havia restrições. Relatou que os policiais deram ordem de parada, mas não parou. Disse que não pulou a janela do veículo e nem foi resistiu a abordagem. Narrou que não houve colisão, o veículo estava intacto, sendo que após três dias sua mãe foi até a delegacia retirá-lo. Afirmou que parou porque os policiais atiraram para cima. Esclareceu que não houve colisão. Informou que não era habilitado. Relatou que estava sentido oposto ao da polícia, mas quando eles vieram atrás do interrogando, não parou, entrou na rodovia.

Esta é a prova produzida, que confirma a acusação.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

O crime que foi imputado ao réu pela acusação restou devidamente comprovado.

Segundo consta dos autos, os policiais se encontravam em patrulhamento quando avistaram um veículo VW/Gol de cor branca, cujo motorista olhava fixamente para frente, sem desviar sua atenção, fato que motivou a realização da abordagem.

Foram dados sinais sonoros e luminosos para o veículo parar, contudo, estes não foram acatados pelo motorista do referido veículo, ora réu, o qual prosseguiu tentando se evadir da abordagem policial.

Os policiais seguiram ao encalço do acusado, que acabou perdendo o controle do automóvel, colidindo com um barranco. Após a colisão, o acusado abandonou o veículo e tentou empreender fuga a pé, sendo, no entanto, detido.

O réu informou aos policiais que não era habilitado e se evadiu pelo fato de o veículo pertencer a sua genitora e não querer que este fosse apreendido. Negou, ainda, ter colidido o veículo, afirmação, contudo, que restou isolada nos autos. Em que pese a alegação de inexistência de colisão, é certo que houve efetivo risco de dano em relação a condução de veículo automotor eis que o acusado não habilitado para condução de veículo tentou se evadir da abordagem policial.

A condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, em situação de fuga, por via pública de frequente circulação de veículos, evidencia o risco à segurança do próprio acusado e de terceiros, estando devidamente caracterizado o crime que lhe foi imputado.

No mais, o réu é confesso tanto em relação a ausência de habilitação para condução de veículo automotor, como em relação a tentativa de fuga da abordagem policial. Assim, tem-se que a confissão do acusado amparada pelas demais provas carreadas aos

autos constitui alicerce sólido e robusto para sustentar a condenação.

Resta proceder à fixação da pena.

A pena abstratamente prevista para o crime disposto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, é de detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Considerando as circunstâncias do 59 do Código Penal, por ser o réu duplamente reincidente, uma destas reincidências deve ser considerada como maus antecedentes, assim, deve a pena ser inicialmente fixada acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) meses de detenção.

Presente uma circunstância agravante, decorrente da reincidência, não específica. Contudo, presente, também, a circunstância atenuante da confissão espontânea. Desta forma, sopesando as circunstâncias agravantes e atenuantes deve a reprimenda imposta ser mantida como inicialmente fixada.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu ERINALDO BELLO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 309, da Lei Federal nº 9.503/97, à pena de 07 (sete) meses de detenção.

A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, diante dos péssimos, reincidente pela prática de crimes hediondos, homicídio qualificado e roubo majorado, sendo descabida a imposição de regime mais brando ou a substituição da pena.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, notadamente diante da dupla reincidência do réu.

Concedo-lhe o direito de recurso em liberdade.

Isento o réu do pagamento das custas processuais por estar preso, ainda que por decisão emitida em outros autos.

A multa imposta ao acusado deverá ser recolhida nos termos da Lei 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020.

Arbitro os honorários do defensor nomeado pelos atos praticados, expedindo-se certidão, oportunamente.

Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Itu, 22 de março de 2022.

Andrea Ribeiro Borges - Juíza de Direito

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ Rodolfo Mosca - M 818301 (Coordenador)

Itu, 22/03/2022